

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 410/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาง กรรณิ กา เกิด สกุล จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 66

พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอดได้ความว่าจำเลยได้จำหน่ายเฮโรอีนที่มีไว้ในครอบครองให้แก่ผู้ล่อซื้อ 1 หลอดในราคา 550 บาทโดยมิได้รับอนุญาต เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเฮโรอีน 3 หลอด และธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อเป็นของกลาง แม้การเบิกความบางตอนจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเพียงพลความมิใช่สาระสำคัญที่จะทำให้คำพยานโจทก์เหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยลงถึงกับรับฟังไม่ได้โดยเฉพาะพยานโจทก์ทั้งสามต่างเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ไม่รู้จักจำเลยมาก่อนไม่มีเหตุน่าระแวงสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษจำเลยเองก็รับอยู่ว่าในวันเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจยึดเฮโรอีนพร้อมเงินสดจำนวน 600 บาท ของกลางได้จากจำเลยจริง เพียงแต่ป้ายเบี่ยงว่าของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้นั้นมีผู้นำมาฝากจำเลยไว้ โดยจำเลยไม่ทราบว่าจะของที่นำมาฝากนั้นเป็นเฮโรอีน ซึ่งผิดวิสัยที่คนทั่วไปจะรับของฝากไว้ โดยไม่รู้จักรับกับคนที่ฝากเลย ดังนั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบเฮโรอื่นของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคหนึ่ง ฐานมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 10 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอื่นจำคุก 10 ปีรวมจำคุก 20 ปี คำเบิกความรับของจำเลยบางส่วนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง อันเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 13 ปี 4 เดือน เฮโรอื่นของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2533 เวลาประมาณ 9 นาฬิกา ขณะที่เจ้าสิบตำรวจอดุลย์ ชาญประเสริฐ กับพลตำรวจบรรเจิดพลสารทูล เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจท้องที่ไปถึงหมู่บ้านลิเก ตำบลโพธิ์พะเยาอำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบชายคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายสมชายชีร์ธจักรยานผ่านมามีท่าทางพิรุธ จึงขอตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากการสอบถามนายสมชายได้ความว่าเคยไปซื้อเฮโรอื่นที่ร้านเสริมสวยไม่มีชื่อเจ้าของร้านชื่อตัวร้านอยู่ใกล้สามแยกโพธิ์พระเยา และสามารถซื้อเฮโรอื่นได้เจ้าสิบตำรวจอดุลย์ได้นำนายสมชายไปพบร้อยตำรวจโทบุญเกื้อ ธันดา

หัวหน้าสายตรวจพิเศษร้อยตำรวจโทบุญเกียรติทราบเรื่องแล้วจึงวางแผนเพื่อจับกุม โดยนำธนบัตรฉบับละ 500 บาท 1 ฉบับ และฉบับละ 100 บาทอีก 1 ฉบับ ไปลง บันทึกลับประจำวันและถ่ายภาพธนบัตรดังกล่าวไว้ตามสำเนาภาพถ่ายหมาย จ.1 และ จ.2 จากนั้นได้ให้พลตำรวจประยุทธ์โพธิ์หอม และนายสมชายไปล่อซื้อเฮโรอีน โดย ร้อยตำรวจโทบุญเกียรติกับพวกอีกจำนวนหนึ่งซุ่มรออยู่ห่างจากร้านเสริมสวยที่เข้าไป ล่อซื้อประมาณ 30 เมตร นายสมชายและพลตำรวจประยุทธ์ซื้อเฮโรอีนได้จากจำเลย 1 หลอด เป็นเงิน 550 บาท จำเลยทอนเงินคืนให้ 50 บาทหลังจากนั้นพลตำรวจประ ยุทธ์ได้แจ้งให้ร้อยตำรวจโทบุญเกียรติทราบทางวิทยุมือถือ ร้อยตำรวจโทบุญเกียรติกับ พวกจึงเข้าจับกุม จำเลยนำร้อยตำรวจโทบุญเกียรติไปค้นเอาเฮโรอีนที่เหลือได้อีก 2 หลอดที่ครัวหลังร้าน และยอมคืนธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อแก่ร้อยตำรวจโทบุญเกียรติทั้งหมด ร้อยตำรวจโทบุญเกียรติจึงนำจำเลยพร้อมของกลางไปมอบให้แก่ร้อยตำรวจเอกสุรพล ปัญญาประดิษฐ์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีดำเนินคดี ของกลางที่ยึดได้ตรวจพิสูจน์แล้วเป็นเฮโรอีนมีน้ำหนัก 2.54 กรัม ชั่งจับกุมและ สอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ

จำเลยนำสืบว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 8 นาฬิกา มีชายคนหนึ่งซึ่งจำเลยไม่รู้ จักแต่เคยเห็นหน้า นำห่อกระดาษหนึ่งสีอิมพ์ 2 ห่อมัดรวมกันมาฝากไว้บอกว่าบาย ๆ จะให้หลานมาเอา จำเลยนำของดังกล่าวไปเก็บไว้ ในวันเดียวกันเวลาประมาณ 12 นาฬิกา มีชาย 2 คน มาที่ร้านจำเลย จำเลยเคยเห็นหน้าชายคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักชื่อ ส่วนชายอีกคนหนึ่งจำเลยไม่รู้จัก ชายคนที่จำเลยเคยเห็นหน้าถามถึงของที่มีคนนำ มาฝากไว้ จำเลยจึงนำมาให้ดู ชายนั้นแกะเอาไปเพียง 1 ห่อส่วนที่เหลือคืนให้จำเลย พร้อมกับมอบเงินให้ 600 บาท บอกว่าหากคนฝากมาให้เอาเงินให้ด้วย จำเลยเอา ของไปเก็บไว้ที่เดิมจากนั้นชายคนที่มาด้วยซึ่งจำเลยไม่รู้จักแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน ตำรวจและรายงานทางวิทยุ มีชายอีกหลายคนเข้ามาในร้าน จำเลยทราบในภายหลัง ว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ถามจำเลยว่ายังมีเฮโรอีนอีกหรือไม่ จำเลยว่าไม่ทราบ

เป็นอะไร มีคนนำมาฝากไว้พร้อมนำของที่เหลือมอบให้ และคืนเงิน 600 บาท ให้ไปด้วย จากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมจำเลยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสอบสวนดำเนินคดี

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังเป็นยุติว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้เฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จากจำเลยจำนวน 3 หลอดมีน้ำหนัก 2.54 กรัม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของจำสืบตำรวจอดุลย์ ชาญประเสริฐเจ้าพนักงานตำรวจสายตรวจพิเศษประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 9 นาฬิกา ขณะที่จำสืบตำรวจอดุลย์กับพลตำรวจบรรเจิด พลสารthur ออกตรวจท้องที่ไปถึงตลาดตำบลโพธิ์พระยา พบนายสมชายชีรธจักรยานผ่านมามีอาการพิรุณจึงเรียกตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่จากการสอบถามนายสมชายได้ความว่านายสมชายเคยซื้อเฮโรอีนจากร้านเสริมสวยของจำเลยและสามารถซื้อเฮโรอีนได้ จำสืบตำรวจอดุลย์จึงนำนายสมชายไปพบร้อยตำรวจโทบุญเกื้อ ชันดา หัวหน้าสายตรวจพิเศษประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี กับได้ความจากร้อยตำรวจโทบุญเกื้อว่า เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจึงวางแผนจับกุมโดยนำธนบัตรฉบับละ 500 บาท และ 100 บาท อย่างละ 1 ฉบับ ไปลงบันทึกประจำวันไว้ แล้วจัดให้นายสมชายกับพลตำรวจประยุทธ โพธิ์หอม เป็นผู้ไปล่อซื้อ ส่วนร้อยตำรวจโทบุญเกื้อกับพวกชุมร่อยู่ห่างร้านของจำเลยประมาณ 30 เมตร กับโจทก์มีพลตำรวจประยุทธมาเบิกความยืนยันว่า เมื่อเข้าไปที่ร้านของจำเลยพบมีหญิง 2 คน อยู่ในร้านคนหนึ่งนั่งดูทีวี ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่เก้าอี้ทำผม นายสมชายเข้าไปพูดกับหญิงที่นั่งดูทีวีซึ่งก็คือจำเลยนี้ จำเลยนำห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 ห่อ มอบให้แก่นายสมชาย นายสมชายมอบเงินทั้งหมดจำนวน 600 บาท ให้แก่จำเลย จำเลยทอนเงินให้นายสมชาย 50

บาทนายสมชายนำห่อกระดาษพร้อมเงินทอน 50 บาท มอบให้แก่พลตำรวจประยุทธ์ พลตำรวจประยุทธ์เปิดห่อกระดาษดูเป็นหลอดพลาสติกสีขาว 1 หลอดยาวประมาณ 2 นิ้ว มีผงสีขาวบรรจุอยู่ประมาณสามในสี่ส่วนของหลอดจึงแจ้งทางวิทยุให้ร้อยตำรวจโทบุญเกื้อกับพวกเข้าจับกุม จำเลยนำร้อยตำรวจโทบุญเกื้อไปเอาเฮโรอีนที่เหลืออีก 2 หลอด ซึ่งจำเลยนำไปซุกซ่อนไว้ในถังน้ำพลาสติกสีดำ มีผ้าปิดไว้พร้อมกับมอบเงินจำนวน 600 บาท ที่นายสมชายนำไปปล่อยซื้อให้แก่ร้อยตำรวจโทบุญเกื้อด้วย เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามเบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอด แม้การเบิกความบางตอนจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเพียงพลความ มิใช่สาระสำคัญที่จะทำให้คำพยานโจทก์เหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยลงถึงกับรับฟังไม่ได้ โดยเฉพาะพยานโจทก์ทั้งสามต่างเป็นข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ไม่รู้จักจำเลยมาก่อนไม่มีเหตุน่าระวางสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษจำเลยเองก็รับอยู่ว่าในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจยึดเฮโรอีนพร้อมเงินสดจำนวน 600 บาท ของกลางได้จากจำเลยจริงเพียงแต่ป้ายเบี่ยงว่าของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้นั้นมีผู้นำมาฝากจำเลยไว้โดยจำเลยไม่ทราบว่าของที่นำมาฝากนั้นเป็นเฮโรอีนซึ่งผิดวิสัยที่คนทั่วไปจะรับของฝากไว้ โดยไม่รู้จักกับคนที่ฝากเลยเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักมั่นคงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดดังที่โจทก์ฟ้องพยานหลักฐานของจำเลยหักล้างพยานโจทก์ไม่ได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่เห็นว่าจำเลยเป็นหญิงไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษถึงจำคุกมาก่อนเฮโรอีนของกลางมีน้ำหนักเพียง 2.54 กรัม ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยกระหนงละ 10 ปีหนักเกินไปยังไม่เหมาะสมตามพฤติการณ์แห่งรูปคดี ศาลฎีกาจึงแก้ไขให้เหมาะสม"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้จำคุก 6 ปี ฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 12 ปีลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 8 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(สมชัย สายเชื้อ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำผิดบางอย่างเป็นการยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา แม้จะเป็นการกระทำต่อบุคคลอื่น แต่การกระทำผิดนั้นเป็นการสมประโยชน์กับบุคคลอื่น หรือบุคคลอื่นนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วย ได้แก่ ความผิดประเภทให้สินบนเจ้าพนักงาน หรือความผิดประเภทจำหน่ายของสิ่งผิดกฎหมาย การกระทำผิดดังกล่าว ผู้กระทำผิดจะต้องอาศัยโอกาสหรือช่วงจังหวะเหมาะที่จะกระทำผิดก่อนเป็นเบื้องแรก เพราะในเมื่อกฎหมายเอาผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ หรือการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงมักจะกระทำกันในที่ลับทำให้หาประจักษ์พยานที่รู้เห็นถึงการกระทำผิดได้ยากและไม่ค่อยมี ด้วยเหตุนี้ ฐานะของบุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้กิตติหรือผู้ร่วมกระทำผิดกิตติ จะเป็นผู้รู้เห็นข้อเท็จจริงในการกระทำผิดจึงเป็นพยานที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิดได้เป็นอย่างดี แต่ในเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้ประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการกระทำผิดด้วยการที่จะให้บุคคลเหล่านี้เป็นพยานจึงเป็นเรื่องยาก เป็นเหตุให้การกระทำผิดดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นและเป็นการยากต่อการที่จะป้องกันและปราบปราม ด้วยเหตุนี้จึงได้มีความคิดที่จะเสนอมาตรการในหลายด้านขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาทิเช่น มาตรการด้านกฎหมาย ด้วยการเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดให้เอาผิดกับผู้ให้สินบน เป็นไม่เอาผิดกับผู้ให้สินบนหรือผู้ถูกขอให้หรือรับว่าจะให้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้

สมควรใจที่จะมาเป็นพยานยืนยันการกระทำผิดของผู้กระทำผิดหรือเจ้าพนักงานผู้
ทุจริตหรือประพฤตินิชอบได้ มาตรการด้านการบริหาร ได้แก่ กำหนดเป็นนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมถือปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวนหรือการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาสำหรับความผิดประเภทเหล่านี้ โดยกำหนดวิธีปฏิบัติพิเศษขึ้นมาใช้
ได้แก่การกันผู้ร่วมกระทำผิดให้เป็นพยาน หรือที่เรียกกันว่า "การกันพยาน" หรือการ
ใช้วิธีการล่อจับ ล่อซื้อเช่นในคดีนี้เป็นต้น เป็นกรรมวิธีในการรวบรวมพยานหลักฐาน
พิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิดในทันทีที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น มาตรการพิเศษ
เฉพาะกรณี ได้แก่ การกำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทำผิดเพื่อทราบฐานะ
ของผู้กระทำผิดว่า มีฐานะร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้มานั้นได้มาโดยชอบ
หรือไม่ด้วยการกำหนดให้มีการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยว่ามี
การกระทำผิด เช่น การแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการตรวจ
สอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนด
ให้มีมาตรการดังกล่าวไว้ในกฎหมายดังนี้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤตินิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขใหม่พ.ร.บ.มาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534 และประกาศ ร.ส.ช.
ฉบับที่ 26 เป็นต้น จะเห็นว่าวิธีการล่อจับและล่อซื้อ เป็นวิธีปฏิบัติในมาตรการอัน
หนึ่งที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิดประเภท
นี้เป็นการเฉพาะ แต่พยานหลักฐานที่รวบรวมมานั้นมีข้อสังเกตว่ายังมีปัญหาอยู่มาก
นั่นคือ เนื่องจากการใช้เวลารวบรวมหลักฐานในขณะนั้นได้ใช้เวลาจำกัดเพียงชั่ว
ระยะเวลาการกระทำผิดเท่านั้น นอกจากนี้การรวบรวมพยานหลักฐานนั้นอาศัยเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติขณะนั้นเป็นหลัก ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุจริตและยุติธรรมอย่างแท้จริงมิฉะนั้นพยานหลักฐานที่รวบรวมมาจะเกิดข้อโต้แย้ง
ได้ว่าได้มาโดยมิชอบได้ หรือแม้จะได้พยานหลักฐานของกลางที่ใช้ในการกระทำผิด
แต่ก็ไม่ใช่ว่าลำพังเพียงพยานหลักฐานดังกล่าว จะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า

ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดจริง ข้อเท็จจริงเกี่ยวเนื่องกับพยานหลักฐานดังกล่าวยังคงต้องถือเป็นสิ่งสำคัญมากและเช่นกันข้อเท็จจริงที่ได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะไม่กลั่นแกล้งปรักปรำผู้กระทำผิดบางครั้งก็ยังไม่มื่อน้ำหนักเพียงพอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิดโจทก์ยังมีหน้าที่ต้องนำมาสืบประกอบด้วย และต้องมีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้รับฟังได้ว่าผู้นั้นกระทำผิดจริง เช่นในคดีนี้จำเลยผู้ถูกจับนำสืบโต้แย้งว่าห้องของกลางนั้นมีคนนำมาฝากไว้ให้หลานมาเอา และขณะถูกจับชายคนหนึ่งได้เข้ามาถามถึงของที่ฝากไว้ได้แกะเอาไป 1 ห้องที่เหลือคืนให้ พร้อมมอบเงิน 600 บาท บอกว่าให้เอาไปให้กับคนฝากด้วย จะเห็นว่า ข้อต่อสู้ของจำเลยนั้นสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่นนี้ โจทก์จึงต้องนำสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิดประกอบด้วย อาทิเช่น ผลการตรวจค้นยังได้ของกลางอีกจำนวนหนึ่งจากที่ครัวหลังร้าน เป็นต้น รวมทั้งต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างว่า ข้อโต้แย้งของจำเลยนั้นรับฟังได้เพียงไรเพราะมิฉะนั้น ก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดจริง. พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล.